

<제7편 재심절차.제17장 재심.제4절 재심절차>

I. 관할법원

1. 전속관할

- 재심의 소는 민사소송법 제453조 제1항에 따라 재심을 제기할 판결을 내린 법원의 전속관할에 속한다. 이는 재심절차가 본래의 확정판결을 내린 법원에서 그 오류를 스스로 시정하게 함이 합리적이라는 취지에서 비롯된 것이다. 전속관할이므로 당사자 간의 합의에 의한 관할 창설이나 변론관할의 발생이 허용되지 않으며, 법원은 직권으로 관할권을 조사하여 관할권이 없는 경우 해당 법원으로 이송하여야 한다.

2. 상소각하판결의 확정

- 상소각하판결이 확정된 경우, 그 각하판결 자체에 재심사유가 있다면 해당 상소심 법원이 재심의 관할법원이 된다. 그러나 상소각하판결로 인해 확정된 원심판결(하급심 판결)에 대하여 재심을 제기하고자 하는 경우에는 그 원심판결을 내린 법원이 관할권을 가진다. 이는 상소각하판결이 본안에 대한 판단을 포함하지 않으므로, 실질적인 쟁점은 원심 법원에서 다루어져야 하기 때문이다.

3. 상소기각판결의 확정

- 심급을 달리하는 법원이 같은 사건에 대하여 내린 판결들에 각각 재심사유가 있는 경우, 원칙적으로 각 판결을 내린 법원이 관할권을 가진다. 다만, 항소심에서 사건을 본안심판하여 상소기각판결이 확정된 때에는 하급심의 판결이 상급심 판결에 흡수되는 관계에 있으므로 상급심 법원이 통합하여 관할하는 것이 원칙이다. 만약, 단일한 재심사유가 상하 심급 판결 모두에 공통으로 존재하는 경우에는 상급법원이 이를 병합하여 심리하는 것이 재판의 모순을 방지하는 데 적절하다.

4. 재심의 소를 제기할 법원을 그린 경우

- 당사자가 전속관할을 오인하여 관할권 없는 법원에 재심의 소를 제기한 경우, 법원은 이를 부적법하다 하여 곧바로 각하해서는 안 된다. 민사소송법 제34조의 이송 규정에 따라 관할권이 있는 법원으로 사건을 이송하여야 한다. 이때 재심제척기간의 준수 여부는 소를 처음 제기한 때를 기준으로 판단하므로, 이송으로 인해 당사자가 불이익을 입지 않도록 보호한다.

II. 중간판결

- 재심절차는 크게 재심의 적법성을 심사하는 단계와 본안의 당부를 심사하는 단계로 구분된다. 법원은 먼저 재심의 소가 적법한지, 즉 재심기간을 준수하였는지와 재심사유가 실제로 존재하는지를 심리한다. 만약 재심사유가 인정된다면 법원은 재심청구가 이유 있다고 판단하여 원판결을 취소하는 중간판결을 할 수 있다. 이 중간판결은 원판결을 파기하고 소송을 원판결 이전의 상태로 되돌리는 효력을 가진다. 다만, 법원은 중간판결을 하지 않고 곧바로 본안에 대한 종국판결을 내릴 수도 있으며, 실무상으로는 절차의 간이화를 위해 종국판결에서 재심사유의 존부와 본안의 승패를 한꺼번에 판단하는 경우가 많다.

III. 소송절차

- 재심의 소송절차는 민사소송법 제455조에 따라 원칙적으로 각 심급의 일반적인 소송규정을 준용한다. 재심의 소가 제기되면 법원은 먼저 소의 적법 여부를 조사하며, 소장이 형식적 요건을 갖추지 못한 경우 보정명령을 내리거나 재판상 소장각하명령을 할 수 있다. 소가 적법한 것으로 인정되면 본안 심리에 들어가며, 이 단계에서의 심판 범위는 당사자가 재심사유로 주장한 범위 내로 한정된다. 즉, 재심절차에서도 처분권주의와 변론주의가 적용되므로 법원은 당사자가 주장하지 않은 사실을 근거로 원판결을 취소할 수 없다. 또한, 재심의 소를 제기하더라도 원판결의 집행이 당연히 정지되는 것은 아니며, 집행을 정지시키기 위해서는 별도의 집행정지 신청을 하여 법원의 결정을 받아야 한다. 본안 심리 결과 재심사유가 인정되지 않으면 재심기각판결을, 사유는 인정되나 원판결이 결과적으로 정당하다고 판단되면 상소기각과 유사한 형태의 판결을 내리게 된다.

IV. 재심의 소에서 피참가인의 소의 취하

- 소송계속 중 제3자가 한쪽 당사자를 돕기 위하여 보조참가를 한 상태에서 재심이 제기된 경우, 피참가인(원래의 당사자)이 소를 취하할 수 있는지가 문제 된다. 보조참가인은 피참가인의 소송 행위에 종속되므로, 피참가인이 재심의 소를 취하하면 재심절차는 종료되는 것이 원칙이다. 그러나 공동소송적 보조참가나 독립당사자참가의 경우처럼 참가인의 독자적인 권리 보호가 필요한 경우에는 피참가인의 취하 행위가 참가인에게 불리하게 작용하지 않도록 제한된다. 특히, 재심절차는 확정된 판결을 뒤집는 중대한 절차이므로, 피참가인이 상대방과 합의하여 임의로 소를 취하함으로써 참가인의 이익을 해하는 행위는 소송법상 신의칙이나 참가인의 지위에 따라 그 효력이 부정될 수 있다.

V. 결론

- 재심절차는 확정된 판결의 기판력을 깨뜨리는 비상구제수단인 만큼, 그 관할과 심리 절차에 있어 엄격한 규율이 적용된다. 전속관할 원칙을 통해 재판의 전문성과 일관성을 유지하며, 중간판결 제도를 두어 재심사유의 존부를 별도로 확정할 수 있는 길을 열어두고 있다. 또한, 일반 소송절차의 규정을 준용함으로써 당사자의 절차적 권리를 보장하되, 재심의 특수성을 고려하여 심판 범위를 제한하고 집행정지에 관한 별도의 요건을 부과하고 있다. 특히, 관할법원을 그린 경우의 이송 처리나 참가인이 개입된 상황에서의 소 취하 문제는 재심절차가 단순한 재심판을 넘어 복잡한 이해관계가 얽혀 있음을 보여준다. 따라서 재심을 수행하는 당사자와 법원은 해당 사건이 어느 법원의 전속관할에 해당하는지, 재심사유의 주장이 적절히 이루어졌는지, 소송행위가 다른 참가인의 권리를 침해하지 않는지를 종합적으로 고찰하여야 한다. 이러한 치밀한 절차적 통제는 결국 사법 판결의 안정성과 구체적 타당성이라는 두 가치를 조화롭게 실현하는 토대가 된다.